MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA PRÁTICO DE DILIGÊNCIA IMOBILIÁRIA PREVENTIVA

Para compradores no Campeche e Rio Tavares protegerem seu patrimônio antes de pagar qualquer sinal.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

PASSO A PASSO DAS QUATRO CERTIDÕES ESSENCIAIS

A análise documental prévia começa pela certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária, emitida com negativa de ônus e ações pelo Registro de Imóveis competente. Esse documento precisa ter sido expedido há no máximo trinta dias. Ele atesta quem figura formalmente como proprietário no fólio real e se existem impedimentos judiciais ou administrativos averbados sobre o bem.

Em seguida, investiga-se a pessoa do vendedor por meio de certidões cíveis e de falência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, abrangendo os domicílios do titular e a comarca do imóvel. Essas buscas revelam eventuais processos de execução que possam redundar em futura declaração de fraude à execução ou fraude contra credores, atingindo o imóvel negociado.

A terceira linha de checagem inclui as certidões de distribuição da Justiça do Trabalho e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Na esfera trabalhista, o redirecionamento patrimonial para satisfazer verbas alimentares alcança bens alienados pelo devedor com velocidade processual elevada, mesmo quando a execução tem origem em outra unidade da federação.

A última verificação indispensável cobre a esfera fiscal por meio das certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais com a certidão da dívida ativa da União. No âmbito municipal, a regularidade do IPTU e das taxas de coleta perante a Prefeitura de Florianópolis garante que o adquirente não assuma obrigações fiscais propter rem ocultas no ato da transação.

COMO LER ANOTAÇÕES DE ÔNUS E PENHORA NA MATRÍCULA

A matrícula deve ser examinada de forma cronológica desde a abertura até a última inscrição protocolada. O cabeçalho detalha as confrontações do terreno, a área privativa e a fração de solo. Qualquer discrepância entre a medida descrita e a realidade física do terreno exige investigação prévia junto ao levantamento topográfico e ao alvará municipal.

Os registros com a letra R indicam os atos de transmissão de propriedade ou de garantia real, tais como hipotecas e alienações fiduciárias em favor de bancos. Quando constar alienação fiduciária em aberto, o vendedor não detém a propriedade plena, mas apenas direitos aquisitivos, dependendo do saldo devedor atualizado e de autorização formal da instituição financeira para cessão ou quitação simultânea.

As anotações com a letra AV indicam averbações de mudanças cadastrais, penhoras judiciais, indisponibilidades da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) ou averbações premonitórias da Lei 13.105. A presença de penhora ou indisponibilidade bloqueia a transmissão do imóvel. Enquanto essa anotação não for baixada por ordem judicial específica remetida diretamente ao cartório de registro, o negócio é juridicamente inviável.

DIFERENÇA PRÁTICA ENTRE POSSE E ESCRITURA PÚBLICA NO SUL DA ILHA

No Campeche e no Rio Tavares, a presença de áreas transacionadas por cessão de direitos possessórios ou frações ideais gera confusão recorrente entre os compradores. Ter apenas um contrato particular de compra e venda com reconhecimento de firma em cartório de notas confere exclusivamente a detenção fática do terreno, sem nenhuma proteção real de propriedade perante terceiros.

A escritura pública lavrada em tabelionato de notas é o instrumento legal obrigatório para negócios imobiliários acima de trinta salários mínimos, conforme determina o artigo 108 do Código Civil. Contudo, lavrar a escritura pública em notas ainda não transfere a titularidade do bem. A transferência definitiva ocorre apenas com o protocolo e o registro da escritura no Ofício de Registro de Imóveis competente.

Imóveis sem matrícula individualizada não admitem financiamento bancário pelo Sistema Financeiro da Habitação e estão sujeitos a fiscalizações por parcelamento irregular do solo urbano. Caso a prefeitura ou o Ministério Público embarguem a ocupação, o detentor da posse assume o risco de demolição ou de perda material, sem poder registrar sua fração no cartório imobiliário.

CLÁUSULA DE SEGURANÇA PARA CONDICIONAR O PAGAMENTO DO SINAL

O pagamento de sinal ou arras nunca deve ocorrer na data de assinatura da proposta inicial ou mediante transferência sumária por Pix. A minuta preliminar de compra e venda precisa conter uma cláusula suspensiva expressa subordinando a exigibilidade de qualquer pagamento à entrega e aprovação de todo o rol de certidões pessoais e reais dos vendedores e do imóvel.

O texto contratual deve estipular prazo razoável, em torno de dez a quinze dias úteis, para que o vendedor apresente as certidões negativas em forma física ou digital assinada. Na hipótese de apontamento judicial relevante, débito fiscal ou divergência registral que comprometa a segurança da aquisição, o comprador fica desobrigado de desembolsar valores, extinguindo-se o negócio sem penalidades pecuniárias.

Caso seja acordado um depósito de reserva, ele deve ficar consignado em conta garantida ou condicionado a depósito com liberação estrita após a qualificação do título. Nos termos da Lei 6.015, a prenotação no cartório assegura a prioridade de exame por trinta dias corridos. Essa vinculação técnica blinda os recursos do adquirente contra eventuais bloqueios judiciais supervenientes.

Se você estiver analisando a compra de um imóvel no Campeche ou no Rio Tavares e quiser verificar a segurança jurídica da documentação, estamos à disposição para uma conversa técnica.